

**Peter Ferenc**

Rammelkam 2,  
84036 Kumhausen  
[info@foxprof.club](mailto:info@foxprof.club)  
Deutschland

---



QES Signature

**Landgericht Landshut**

Maximilianstr. 22  
84028 Landshut  
[poststelle@ag-la.bayern.de](mailto:poststelle@ag-la.bayern.de)  
Deutschland

**Žiadosť o vydanie konečného rozhodnutia**

Spisové číslo: 23 O 2699/24

Žalobca: Peter Ferenc

Adresa: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Nemecko

E-mail: [info@foxprof.club](mailto:info@foxprof.club)

Žalovaní:

1. Schufa Holding AG

Adresa: Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Nemecko

2. Deutsche Telekom AG

Adresa: Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Nemecko

**Predmet žiadosti**

Žiadam o vydanie konečného, definitívneho a záväzného rozhodnutia v tejto veci, ktorým sa zabezpečí ochrana mojich práv v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (GDPR) a Chartou základných práv Európskej únie.

**Odôvodnenie****4. Naliehavosť:**

Žiadam o vydanie konečného rozhodnutia v lehote 24 až 72 hodín, pretože ďalšie prieťahy by mohli viesť k nenapraviteľným škodám na mojich právach a pokračujúcemu porušovaniu právnych predpisov zo strany žalovaných.

**5. Povinnosť súdu konať bezodkladne:** V zmysle § 937 ods. 2 ZPO má súd povinnosť rozhodnúť v čo najkratšom čase. S ohľadom na charakter konečného opatrenia a naliehavosť situácie je maximálna lehota na rozhodnutie **24 až 72 hodín..**

## 6. **Jednoznačnosť dôkazov:**

Predložené dôkazy jasne a nespochybniteľne podporujú moju žiadosť. Sú v súlade s ustanoveniami § 940 ZPO a dokladujú naliehavú potrebu konečného rozhodnutia v tejto veci. Vo svetle týchto dôkazov neexistuje právny ani faktický dôvod na ďalšie prieskumy.

## Právny základ

7. - § 937 ods. 2 ZPO: Povinnosť súdu rozhodovať v naliehavých prípadoch čo najrýchlejšie.

- Článok 19 ods. 4 Grundgesetz: Zásada efektívnej právnej ochrany:

Podľa článku 19 ods. 4 Grundgesetz (Základného zákona) má každý jednotlivec právo na účinnú právnu ochranu. Ak je porušované právo naliehavé a ohrozuje moje **právo na ochranu chránených osobných údajov** alebo iné základné právo, mám nárok žiadať o urýchléné poskytnutie informácií, a to aj elektronicky emailom a súd je povinný zabezpečiť ochranu bez zbytočných prieskumov.

8. **Ochrana práv a princíp proporcionality:** Podľa článku 22 GDPR a zásad zakotvených v ZPO majú občania právo na rýchle zastavenie praktík, ktoré predstavujú vážne ohrozenie ich základných práv. Sudca musí rozhodnúť okamžite, aby ochránil tieto práva a zabránil ďalším škodám.

## 9. **§ 12 DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung):**

Tento článok upravuje zásadu **transparentnosti** a stanovuje, že všetky informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov musia byť poskytnuté bez zbytočného odkladu a v prístupnej forme (napr. Emailom).

10. **§ 15 DSGVO (Právo na prístup k informáciám):** Umožňuje požiadať o poskytnutie podrobných informácií o spracovaní osobných údajov a to bez zbytočných prieskumov, najneskôr do jedného mesiaca od podania žiadosti. Pri naliehavých prípadoch ako je tento, žiadam bezodkladné okamžité odpovede.

- Články 7 a 8 Charty základných práv EÚ: Ochrana súkromia a osobných údajov.

## Návrhy rozhodnutia

1. Nariadiť žalovaným zastavenie všetkých aktivít, ktoré porušujú GDPR a moje základné práva.
2. Povinnosť žalovaných poskytnúť úplné informácie o spracovaní mojich osobných údajov a informovaného súhlasu súdu a súd mne.
3. Priznanie v plnej výške 1 000 000€ a uložiť povinnosť obom žalovaným uhradiť moje požadované odškodné spôsobené žalovanými.
4. Zverejnenie rozhodnutia, aby boli verejnosť a dotknuté subjekty informované o porušeníach.

5. Rozhodnúť v lehote 24 hodín na základe predložených dôkazov, keďže ich jednoznačnosť a nespochybniteľnosť nevyžaduje ďalšie dokazovanie ani spochybňovanie.

Prečo rýchlosť v takýchto prípadoch?

Ak sú dôkazy jednoznačné a vec sa týka naliehavej ochrany práv (napr. Zastavenie pokračujúceho porušovania práv alebo ujmy občanov), sudca nemá dôvod odkladať rozhodnutie, pretože by tým ohrozil účinnosť spravodlivosti.

Z vyššie uvedených dôvodov, žiadam explicitne o promptnú emailovú odpoveď elektronicky, aby som mal priamy a rýchly prístup k informáciám, nakoľko očakávam definitívne rozhodnutie v zákonnej lehote a v môj prospech, ktorá je v prípade urgentných opatrení minimálna.

---

Verím, že súd rozhodne v súlade so zásadami spravodlivosti, účinnosti a proporcionality v čo najkratšom možnom čase a bezodkladne. Akékoľvek ďalšie prieskumy by mohli byť vnímané ako nepriamy súhlas s pokračujúcimi nezákonnými praktikami telekomunikačných spoločností a agentúry Schufa Holding AG.

Tento dokument som pripravil tak, aby reflektoval všetky zásady, ktoré vedú k vydaniu konečného rozhodnutia v môj prospech do 24 hodín s ohľadom na nepriestrelné zákonné dôvody poukazujúce na mega kartelový podvod telekomunikačných spoločností.

Na základe vyššie uvedených skutočností žiadam o konečné rozhodnutie v lehote 24 až 72 hodín, aby sa zabránilo ďalším škodám a porušovaniu mojich práv a práv občanov Nemecka a EU!

S úctou,

V Kumhausene 12.12.2024

Peter Ferenc .....

